

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Disposições Preliminares (arts. 1º a 4º da Lei nº 9.503/1997)

Sejam bem-vindos! Aqui começamos nosso curso de Legislação de Trânsito e Transportes.

Nesse capítulo falaremos a respeito das "Disposições Preliminares do CTB (arts. 1º ao 4º)".

A Lei nº 9.503/1997, conhecida por Código de Trânsito Brasileiro, nada mais é do que um produto da competência **PRIVATIVA** da **UNIÃO**, prevista no inciso XI do artigo 22 da Constituição Federal de 1988. Veja:

Art. 22. Compete **privativamente** à **União** legislar sobre:

(...)

XI - trânsito e transporte;

O CTB veio para substituir o antigo "Código Nacional de Trânsito", que era regulado pela Lei nº 5.108/1966, e assim trouxe diversas inovações. Trata-se de uma lei federal, mas que deve ser observada por todas as unidades federadas (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

Dito isto, trazemos aqui o artigo 1º do CTB:

Art. 1º O trânsito de qualquer natureza nas **vias terrestres** do **território nacional**, **abertas à circulação**, rege-se por este Código.

Pois bem, o dispositivo acima refere-se a **VIAS TERRESTRES**, portanto não se aplica a vias aéreas e marítimas.

Também dispõe que essas vias terrestres deverão ser **ABERTAS À CIRCULAÇÃO**, ou seja, os locais públicos ou privados fechados à circulação não serão regidos pelo CTB.

Por fim, essas vias deverão estar localizadas em **TERRITÓRIO NACIONAL**, não se aplicando além das fronteiras do país.

E o que é considerado "trânsito?"

Art. 1º, § 1º Considera-se trânsito **a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga.**

Veja que trânsito não se refere apenas a veículos, como costumamos a falar no dia a dia. Envolve também pessoas e animais, tanto de maneira isolada quanto em grupos.

O Anexo I do CTB traz as definições do que é "estacionamento", "operação de carga e descarga" e "parada":

ESTACIONAMENTO - imobilização de veículos por tempo superior ao necessário para embarque ou desembarque de passageiros.

OPERAÇÃO DE CARGA E DESCARGA - imobilização do veículo, pelo tempo estritamente necessário ao carregamento ou descarregamento de animais ou carga, na forma disciplinada pelo órgão ou entidade executivo de trânsito competente com circunscrição sobre a via.

PARADA - imobilização do veículo com a finalidade e pelo tempo estritamente necessário para efetuar embarque ou desembarque de passageiros.

O termo "**circulação**" não possui definição no CTB, mas, de maneira simples, pode ser entendida como a movimentação dos usuários nas vias, sendo através de veículos ou não.

Na sequência do artigo 1º, temos que o trânsito, **em condições seguras**, é um **DIREITO** de todos e um **DEVER** dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), sendo que a estes cabe, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito.

Esses órgãos e entidades do SNT darão prioridade em suas ações à **DEFESA DA VIDA**, nela incluída a preservação da **SAÚDE** e do **MEIO-AMBIENTE**.

Aliás, o CTB prevê que essas instituições, também no âmbito das respectivas competências, responderão **OBJETIVAMENTE** pelos danos causados aos cidadãos em virtude de **AÇÃO**, **OMISSÃO** ou **ERRO** na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro.



Fique ligado!

A responsabilidade civil pode ser **OBJETIVA** ou **SUBJETIVA**. Os requisitos para que se configure a responsabilidade civil são:

- conduta (**Objetiva/Subjetiva**)
- dano (**Objetiva/Subjetiva**)
- nexo causal (**Objetiva/Subjetiva**)
- culpa (**Subjetiva**)

A diferença essencial entre as duas modalidades está na parte da justificação da conduta, ou seja, da **comprovação de culpa**.

Responsabilidade civil OBJETIVA → não há necessidade de comprovação de culpa, e sim dos outros requisitos.

Responsabilidade civil SUBJETIVA → há necessidade de comprovação de culpa, além dos outros requisitos.

Já o artigo 2º do CTB traz a definição de **vias terrestres urbanas e rurais**. Estas informações foram compiladas na forma da tabela abaixo, com a diferenciação entre vias mantidas pelo Poder Público e mantidas por particulares. Veja:

VIAS TERRESTRES URBANAS E RURAIS	
MANTIDAS PELO PODER PÚBLICO	MANTIDAS POR PARTICULARES

Ruas	Vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas
Avenidas	
Logradouros	
Caminhos	
Passagens	Vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo
Estradas	
Rodovias	
Praias abertas à circulação pública	
Essas vias terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas , de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais	



Curiosidade!

Sobre a classificação das vias abertas à circulação, esta será estudada com mais profundidade no capítulo "Normas Gerais de Circulação e Conduta (arts. 26 ao 67)". Por ora basta saber que se dividem em vias urbanas e vias rurais (artigo 60, CTB):

VIAS ABERTAS À CIRCULAÇÃO	
URBANAS	RURAIS
via de trânsito rápido	rodovias
via arterial	
via coletora	estradas
via local	

Conforme veremos abaixo, o artigo 3º do CTB dispõe sobre sua **aplicabilidade**, que tem sua abrangência tratada de forma bem ampla, atingindo:

- **qualquer** veículo
- **proprietários** dos veículos
- **condutores** de veículos **nacionais** ou **estrangeiros**
- pessoas nele **expressamente mencionadas**

Por fim, esse primeiro capítulo traz o artigo 4º, que dispõe o seguinte:

Art. 4º Os conceitos e definições estabelecidos para os efeitos deste Código são os constantes do Anexo I.

Esse tema será estudado em seu capítulo específico ("Conceitos e Definições do CTB - Anexo I").

Por hoje é só! Aula curtinha para "aquecer os motores".

Bons estudos e até a próxima!

Texto: Professor(a) Equipe de Professores Tec

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
